家、人大代表联络站等创新举措，密切人大代表同人民群众的联系，真正做到“人民选我当代表，我当代表为人民”，用法治保障人民权益、增进人民福祉。

三要加强党对人大工作的领导，深入推进各级人大自身建设，充分发挥人大机关和人大代表的积极作用。今年适时召开省委人大工作会议，要认真做好相关筹备工作。要加强党对人大工作的全面领导，深入推动各级人大自身建设，加强人大代表培训工作，不断夯实基层基础，切实提高依法履职的能力和水平。

河北省第十三届人民代表大会常务委员会
公　　告
（第33号）

《河北省人民代表大会常务委员会关于加强张家口承德地区草原生态建设和保护的决定》已经河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议于2019年7月25日通过，现予公布，自2019年8月1日起施行。

2019年7月25日

河北省人民代表大会常务委员会关于加强张家口承德地区草原生态建设和保护的决定

（2019年7月25日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

第一条　为了加强张家口、承德地区草原生态建设、保护和合理利用，推进首都水源涵养功能区和京津冀生态环境支撑区建设，维护草原生态平衡，打造良好生态环境，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国草原法》等法律法规，结合本省实际，作出本决定。

第二条　本决定所称草原是指具有草原生态功能或者适用于畜牧业生产的天然草原和人工草

地。

第三条 在张家口、承德行政区域内从事草原规划、建设、保护、利用和监督管理等活动，适用本决定。

第四条 加强草原生态建设、保护和合理利用，应当坚持生态优先、统筹规划，综合施策、系统治理，科学利用、建管并重的原则，建设稳定的草原生态系统、优美的草原生态环境、先进的草原生态经济。

第五条 省人民政府应当依据国家草原建设、保护和利用规划，结合本省国土空间规划，编制全省草原建设、保护和利用规划，重点加强对张家口、承德地区草原工作指导；张家口市、承德市人民政府应当依据全省草原规划和本行政区域特点编制相应规划；各县（市、区）人民政府应当结合当地实际，编制专项规划并组织实施。

第六条 县级以上人民政府是草原生态建设和保护的责任主体。

县级以上人民政府草原行政主管部门负责本行政区域内草原规划、建设、保护、利用和监督管理工作。发展和改革、财政、自然资源、生态环境、农业农村、水利、科学技术、工业和信息化、公安、文化和旅游、应急管理等有关部门按照各自职责，共同做好草原规划、建设、保护、利用和监督管理相关工作。

乡（镇）人民政府应当履行本行政区域内草原建设、保护和利用职责，加强监督检查，根据需要可以设专职或者兼职人员负责具体监督检查工作。

第七条 县级人民政府应当强化草原监督管理职责，健全完善职能体系，探索建立综合监管、协调配合机制，整合执法力量和资源，加强执法队伍建设，保障工作经费，改善工作条件。鼓励通过政府购买服务方式设立草原管护公益岗位，负责草原看护工作。

第八条 县（市、区）和乡（镇）人民政府应当落实属地监管责任，综合利用科学监测手段，对草原基础设施、草原火情、违规放牧及其他破坏草原的行为实行全方位、全天候监控，并建立健全应急处置机制。

第九条 各级人民政府应当加强草原建设、保护和利用的宣传教育，广泛宣传普及草原法律法规和科技知识，树立绿水青山就是金山银山的发展理念，营造全社会关心支持参与草原建设保护的良好氛围。

第十条 省人民政府应当完善省对下转移支付制度，加大对国家及省级重点生态功能区的资金支持力度，有效保障生态功能区草原保护支出。市、县人民政府应当根据草原生态建设保护需要和财力状况，加大财政投入力度，统筹使用县级以上相关资金。坚持政府主导、市场运作，多渠道筹措资金，鼓励引导社会资金投入草原生态建设保护。

省人民政府应当探索建立草原生态保护补偿机制，加快推进受益地区与保护生态地区、流域下游与上游的横向生态补偿。

第十一条 县级以上人民政府应当加强草原管理、科学研究、技术推广专业人才的培养和使用，扩大与科研院所合作，支持科研单位、高等院校开展草原生态建设和保护的研究，加强退化草原

改良与恢复重建、荒漠化防治、有害生物防控和优质抗逆牧草品种选育等关键技术研发，推进草原科研成果的转化和推广应用。

第十二条 省人民政府应当建立健全草原生态建设、保护和利用工作考核评价机制和工作奖惩制度，对草原生态建设、保护和利用情况进行考核。对考核优秀的县（市、区）人民政府给予通报表扬和物质奖励。对考核不合格的县（市、区）人民政府给予通报批评。

第十三条 依法确定给全民所有制单位、集体经济组织等使用的国家所有的草原，由县级以上人民政府登记造册，确认使用权，核发使用权证书。未确认使用权的草原，由县级以上人民政府登记造册，负责保护管理。

第十四条 依法确定给集体经济组织使用的国家所有的草原，可以由本集体经济组织内的家庭或者联户承包经营。依法确定给全民所有制单位使用的草原，由该单位自主承包经营。承包经营草原的单位和个人，应当按照承包合同约定的用途合理利用草原，承担建设保护义务。草原承包经营权的互换、转让及草原经营权的流转，应当依照有关法律、法规规定进行。

第十五条 县级人民政府应当根据草原建设、保护和利用规划，对符合国家退耕还草政策的耕地实施退耕还草。积极推进种植结构调整和草田轮作，鼓励和支持在弃耕地和生产条件差的耕地种植饲草饲料作物，积极发展现代草产业。探索建设以草原生态保护为重点的国家公园。

第十六条 县级以上人民政府应当根据草原建设、保护、利用规划，对退化、沙化、盐碱化和水土流失严重的草原，划定治理区，采取围栏封育、补播改良、切割松耙、沙障固沙等措施，组织专项治理。鼓励和支持已垦撂荒草原采取有效方式建设多年生人工草地，加快恢复草原植被。

第十七条 县级以上人民政府草原行政主管部门应当加强草种基地建设和保护，鼓励依法选育、引进、推广优良牧草品种。加强对草种生产经营的监督管理，草原建设用草种应当经有资质的质量检验检疫机构检验合格，保障草种质量。

第十八条 县级以上人民政府应当鼓励和支持单位或者个人开展草原围栏、牲畜圈舍、饲草饲料储备等基础设施建设，培育家庭牧场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体。加强天然草原改良、人工草地和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力。

第十九条 县级以上人民政府应当统筹草原生态建设和农牧民的生产生活，实行分类指导、科学施策，鼓励有序发展绿色能源、生态旅游、特色种养、康养产业等，多渠道增加农牧民收入。

第二十条 县级人民政府应当将生态红线范围内的草原划定为基本草原，建立基本草原保护制度，统一设立保护标志，并予以公告。任何单位和个人不得擅自改变基本草原的性质、功能和用途。

第二十一条 实行草原禁牧、休牧、轮牧制度。县级人民政府应当制定本行政区域内草原禁牧、休牧、轮牧实施意见，明确区域、期限、方式等内容，设置标志、界桩、围栏等设施，由草原行政主管部门会同乡（镇）人民政府组织实施。草原承包经营者或者使用者应当按照实施意见的要求，落实草原禁牧、休牧、轮牧和舍饲圈养等措施，合理均衡利用草原。

第二十二条 实行以草定畜、草畜平衡制度。县级人民政府草原行政主管部门应当定期组织

开展草畜平衡核定，核定草原载畜量。草原发包方应当和承包经营者或者使用者签订草畜平衡责任书，并监督实施。

第二十三条 县级以上人民政府草原行政主管部门应当加强草原生物灾害监测、预警和防治工作。草原承包经营者或者使用者对其承包或者使用的草原负有灭鼠、防治病虫害、清除毒害草、防止污染等保护草原的义务。

第二十四条 草原防火工作贯彻预防为主、防消结合方针，各级人民政府应当落实草原防火责任制，制定草原防火灭火预案，加强草原防火设施及灭火队伍建设，做好草原火情监测、火灾预防和扑救工作。草原承包经营者或者使用者对其承包或者使用的草原负有火灾预防义务。

第二十五条 县级人民政府草原行政主管部门负责草原野生植物的管理工作。未经批准不得在草原上采集甘草、麻黄草、红景天、金莲花、二色补血草（干枝梅）等重点保护野生植物。草原野生动物保护工作按照《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规的有关规定执行。

第二十六条 严格落实水资源管理和用水总量控制制度。县级人民政府应当根据本地水资源承载能力，合理划定禁采区和限采区，加强地下水位动态监测，从严控制地下水开采。在人工草地推广耐旱品种和高效节水技术，发展节水农业和草原节水灌溉，积极推进雨水、再生水、微咸水等非常规水源利用。

第二十七条 矿藏开采、工程建设应当不占或者少占草原。确需占用或者使用的，必须经省级以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。占用或者使用草原的单位或者个人，应当依法缴纳草原植被恢复费。

第二十八条 在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施，应当按照下列规定履行审批手续：

（一）使用草原不足三十公顷的，由县级人民政府草原行政主管部门审批；

（二）使用草原三十公顷以上不足七十公顷的，由设区的市人民政府草原行政主管部门审批；

（三）使用草原七十公顷以上的，由省人民政府草原行政主管部门审批。

第二十九条 因地质勘查、工程建设、开展经营性旅游活动以及其他需要临时占用草原的，应当编制植被恢复方案，经县级人民政府草原行政主管部门审核同意，并收取恢复植被保证金。恢复植被保证金管理办法由省级有关部门另行制定。

临时占用草原的单位或者个人应当按照批准的地点、面积和方式使用，并对草原承包经营者或者使用者给予补偿；占用期限不得超过二年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，用地单位或者个人应当恢复草原植被并及时退还。

第三十条 严格控制在天然草原上建设人工饲草饲料基地，确需建设的，应当符合草原建设、保护、利用规划和技术规程。建设单位或者个人应当向县级人民政府草原行政主管部门提交实施方案，由县级人民政府草原行政主管部门批准同意后方可实施，并不得改变其用途。

第三十一条 未经批准，不得在草原上从事下列活动：

（一）建房、建窑、建窖等；

（二）采土、采砂、采石等；

（三）建设旅游服务设施。

第三十二条 禁止在草原上从事下列活动：

（一）开垦草原；

（二）毁坏围栏、防火防灾等草原设施；

（三）在禁牧、休牧期放牧和轮牧区超载过牧；

（四）使用剧毒、高残留以及可能导致二次中毒的农药；

（五）向草原排放污水，或者倾倒生活垃圾、废料、废渣等固体废弃物；

（六）非抢险救灾和农牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原行驶或者从事地质勘探、科学考察、旅游等活动未按照确定的行驶区域和行驶路线在草原上行驶；

（七）在严重退化、沙化、盐碱化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动；

（八）野外宿营、野炊；

（九）其他破坏草原的行为。

第三十三条 县级以上人民政府草原行政主管部门工作人员以及相关国家机关工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）发现违法行为或者接到对违法行为的举报不予查处的；

（二）不依法作出行政许可决定或者办理审批手续的；

（三）截留、挪用恢复植被保证金的；

（四）其他弄虚作假、滥用职权、徇私舞弊的。

第三十四条 在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物的，由县级人民政府草原行政主管部门依法责令限期拆除；逾期不拆除的，依法强制拆除，所需费用由违法者承担。临时占用草原期满，应当及时恢复植被，验收合格后及时退还恢复植被保证金；对未恢复植被的，由县级人民政府草原行政主管部门依法责令限期恢复；逾期不恢复的，由县级人民政府草原行政主管部门用保证金代为恢复。

第三十五条 违反本决定第三十条规定，由县级人民政府草原行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复植被，并处每亩一千元以上二千元以下罚款，罚款总额最高不得超过五万元；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 违反本决定第二十七条、第二十八条、第三十一条，第三十二条第一项、第六项、第七项和第九项规定，依照《中华人民共和国草原法》的有关规定进行处罚。

第三十七条 违反本决定第三十二条第二项规定，由县级以上人民政府草原行政主管部门责令限期恢复原状，拒不恢复原状的，由县级人民政府草原行政主管部门代为恢复，所需费用由违法者承担；

违反本决定第三十二条第三项规定，由县级以上人民政府草原行政主管部门责令停止违法行为，拒不改正的，处以每只（头）牲畜三十元以上一百元以下罚款；

违反本决定第三十二条第四项规定，造成草原污染的，依照《中华人民共和国环境保护法》有关规定进行处罚；

违反本决定第三十二条第五项规定，由县级以上人民政府草原行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复草原植被，并处每平方米五十元罚款。违反治安管理处罚有关规定的，由公安机关依法给予治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

违反本决定第三十二条第八项规定，由县级以上人民政府草原行政主管部门予以劝阻；破坏草原生态的，限期恢复草原植被，并处一千元以上三千元以下罚款。

第三十八条 阻挠、妨碍草原监管执法人员依法执行公务的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 本省其他地区草原生态建设和保护参照本决定执行。

第四十条 本决定自 2019 年 8 月 1 日起施行。

河北省人大农业和农村委员会关于《河北省人民代表大会常务委员会关于加强张家口承德地区草原生态建设和保护的决定（草案）》的说明

——2019 年 7 月 23 日在河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

河北省人民代表大会农业和农村委员会主任委员 梁久丰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受省人大农业和农村委员会委托，我就《河北省人民代表大会常务委员会关于加强张家口承德地区草原生态建设和保护的决定（草案）》（以下简称决定草案）起草情况作如下说明：

一、制定决定的必要性

河北紧环京津，草原资源丰富。全省有草原面积 4266 万亩，占国土总面积的 15%，其中张家口、承德地区 3358.4 万亩，占全省草原面积的 78.7%。张家口、承德地区草原处于内蒙古高原向华北平原过渡地带，既是京津冀地区多条内流河的发源地及上游地段，也是北部风沙南侵的必经之